서울특별시 강남구 테헤란로 25 길 15-5 번지 역삼동, IT 빌딩 4 층 (우:135-910)
Tel.070-8240-2905 Fax.02-552-2474 E-mail.patnury@patnury.kr www.patnury.kr

미국 특허출원 1 차 OA(NFOA)에 대한 당소대응방안

수 신 : 주식회사 에프티랩 **날 짜 : 2024 년 2 월 23 일**
참 조 : 노경은 님
내 용 : 미국 특허출원번호 제 16/973,418 호 - 1 차 OA(NFOA)에 대한 당소대응방안

1. 미국 특허출원번호 제 16/973,418 호(명칭 : 이온화 챔버를 이용한 라돈 및 토론 측정장치)에 대한 1 차 의견제출통지서가 2023 년 9 월 13 일에 발행되었고, 2024 년 2 월 23 일에 미국 현지대리인의 코멘트가 도달하였습니다.

2. 1 차 의견제출통지서의 내용 검토

(1) 청구항 1-2, 7, 11, 13-16, 22, 26 항은 불명확한 표현으로 기재되어 있다는 이유로 미국 특허법 35 U.S.C. § 112(b)에 의해 거절되었습니다.
(2) **청구항 2-15, 및 17-27 은 독립항으로 다시 작성하면 특허등록 가능합니다.**

3. 미국 현지대리인의 대응방안 및 당소 대응방안 검토의견

<미국 현지대리인의 대응방안 검토의견>

(1) 미국 현지대리인은 위의 심사관의 거절이유에 대해, 본원 발명의 독립 청구항인 청구항 1 을 비롯하여 해당 종속 청구항들의 보정 없이 이를 반박하는 의견 내용으로 특허 등록을 받는 것이 적절하다고 판단하였습니다.

<당소 대응방안 검토의견>

(1) 심사관은 **거절이유**에 대하여, “제 1 센서모듈”, “공기유입 지연모듈”, “제 2 센서모듈”, 및 “제어모듈”이 전체 기능을 수행하기 위한 해당 구조, 재료 또는 동작을 공개하지 않고 구조, 재료 또는 동작을 기능에 명확하게 연결되어 있지 않으며, 청구항의 기능을 수행하는 구조가 전혀 없으므로 해당 청구항은 불명확하다고 지적하였습니다.

(2) 이러한 심사관의 지적에 대한 청구항의 불명확한 기재 내용을 극복하기 위하여 다음과 같은 반박 의견 내용을 바탕으로 의견서를 제출하여 특허 등록을 받는 것이 바람직하다고 사료됩니다.
즉, **“모듈”의 범위는 명세서와 도면에서 명확한 범위로 설명되어 있으며, 각 기능에 대한 특정 단위를 나타내는 것은 컴퓨터 및 소프트웨어 분야의 당업자라면 잘 이해할 수 있습니다. 또한, 상기 모듈은 하나 이상의 작업을 포함하는 소프트웨어 구성 요소 또는 프로그램의 일부입니다. 하나 이상의 독립적으로 개발된 모듈이 프로그램을 구성합니다. 통상 수준의 소프트웨어 애플리케이션에는 여러 가지 다른 모듈이 포함될 수 있으며, 각 모듈은 고유하고 별도의 작업을 수행합니다. 예를 들어, 도 1 은 제공된 모듈을**

포함하며, 청구항 1에 제시된 라돈 및 토론 측정 장치의 구조를 명확하게 제공합니다. 따라서, 본원 발명은 "제 1 센서모듈(200)", "공기유입 지연모듈(300)", "제 2 센서모듈(400)", 및 "제어부(500)"를 연결하여 장치, 기계적 구조, 각 모듈의 기능을 수행하는 방식으로 구성합니다.

(3) 또한, "제 1 센서모듈(200)", "공기유입 지연모듈(300)", "제 2 센서모듈(400)", "제어모듈(500)"이라는 문구는 당업자라면 이해할 수 있을 것입니다. 당업자("POSA")는 명세서를 읽고 해당 기능을 수행하는 구조의 명칭으로서 충분히 명확한 의미를 가질 수 있습니다. 예를 들어, 센서(즉, 송신 장치), 공기 유입 지연(예: 공기 필터), 및 제어(즉, 컨트롤러)는 알려진 구조적 의미를 갖습니다. 따라서, 설명은 이러한 인용에 관한 충분히 명확한 구조적 정보를 제공하므로 여기에 제시된 청구범위는 불명확하지 않습니다.

(4) 따라서, 미국 현지대리인의 코멘트와 같이, 본원 발명의 독립 청구항인 청구항 1을 비롯하여 해당 종속 청구항들의 보정 없이 이를 반박하는 의견 내용으로 특허 등록을 받는 것이 바람직하다고 사료됩니다.

4. 이번 미국 특허출원 1차 OA(NFOA)의 대응마감일은 **2024년 3월 13일**입니다. 미국 현지대리인의 준비기간을 고려하여야 하므로 늦어도 **2024년 3월 4일** 까지 검토 부탁드립니다.

5. 이에 대한 문의 사항이 있으시면 언제든지 연락 주시기 바랍니다. 감사합니다.

	특허법인 누리 대표 변리사 정 철 오